

1515934-50.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190184/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26120295 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2190184 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE PEREIRA LOPES DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515934-50.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515934-50.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190184/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26120295 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2190184 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE PEREIRA LOPES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Thiago Henrique Pereira Lopes da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Guaianases, nº 70, República, neste município e comarca, ter trazido consigo, para fins de tráfico, 07 porções de maconha, com peso total de 19,8 gramas, substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante, tendo sido, em audiência de custódia, sua prisão

convertida em preventiva (fls. 42/43).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, tendo sido a denúncia recebida em 27 de julho de 2022.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelo laudo de constatação (fls. 17/18), pela fotografia dos entorpecentes apreendidos (fl. 19), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 73/75), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, alegando tão somente que trabalha com entrega de galões de água e que é usuário de maconha (fl. 22).

Em Juízo, o réu admite o porte de drogas, mas alega condição de usuário. Declara que havia acabado de comprar as drogas descritas no auto de exibição e apreensão. A versão do réu, entretanto, foi infirmada pelas provas orais produzidas na instrução.

A testemunha policial militar Adilson de França, em Juízo, relatou que estava com sua equipe pela região da Santa Ifigênia quando avistaram Thiago Henrique Pereira Lopes da Silva em um ponto já bastante conhecido de venda de drogas, sendo que ele tentou imediatamente sair do local tão logo percebera a presença da patrulha montada (cavalaria). Realizada busca pessoal, fora encontrado em poder do abordado: a quantia de R\$ 77,00 (setenta e sete, em notas trocadas), 7 porções de substância esverdeada aparentando ser maconha, já individualmente embaladas, sendo 4 pequenas e 3 grandes. Indagado acerca do ocorrido, disse que estava ali comerciando drogas, sendo que vende a pequena por dez reais e a maior por vinte. Foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Não conhecia o abordado, ora acusado, anteriormente.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha policial militar Marco Antônio Pereira de Souza. Confirma que o réu, assim que avistou a aproximação dos policiais da cavalaria, tentou dissimular uma fuga. O réu estava, até então, parado, e ao notar a aproximação policial passa a tentar evadir-se do local, com certa pressa, apertando o passo. Em razão da fundada suspeita, realizaram a abordagem. Com o réu foi apreendidas algumas porções de entorpecentes e quantia em dinheiro. Segundo a testemunha, o réu admitiu informalmente que os valores decorriam da venda dos entorpecentes que portava. O réu chegou, inclusive, a informar os valores exatos de cada uma das porções que portava, em razão da diferente pesagem das porções. Não conhecia o abordado/acusado anteriormente.

Essas foram as provas orais produzidas.

A despeito da negativa do acusado, considero suficientemente demonstrada, no caso concreto, a prática do crime a ele imputado, uma vez que os policiais militares relataram a abordagem de maneira absolutamente coincidente, com detalhes sobre as circunstâncias da prisão e apreensão, com indicação concreta da fundada suspeita que justificou a abordagem.

Depreende-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o ora réu em um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Ao perceber a presença policial, o réu tentou imediatamente se evadir, tendo sido abordado, contudo, pelos policiais militares. Na posse do réu foram encontrados 07 porções de maconha e R\$ 77,00.

É certo que a "a mera alegação genérica de 'atitude suspeita' é insuficiente para a licitude da busca pessoal." (RHC 158.580-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, STJ, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022). A situação trazida pelo r. julgado do STJ, contudo, não se verificou no caso em concreto.

Em relação à abordagem, respeitados os argumentos defensivos, verifico que ocorrera de maneira legítima, destacando-se que os policiais foram expressamente e mais de uma vez durante a inquirição questionados sobre essas circunstâncias. Ao serem questionados, os policiais foram uníssonos ao afirmarem que a fundada suspeita foi concretamente gerada pela postura do acusado, que tentou se evadir ao perceber a presença policial. E a fundada suspeita inicial acabou se confirmando, tendo sido encontrados na posse do réu os entorpecentes fracionados para a comercialização.

Consigna-se, por oportuno, que inexistiu motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, todos separados em porções individuais e prontos para a venda. Com efeito, foram apreendidas na posse do réu 07 porções de maconha, além de R\$ 77,00 proveniente da venda de entorpecentes.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a despeito da narrativa da acusada, a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, a quantidade e a qualidade dos entorpecentes apreendidos não recomendam a exasperação da pena-base. No mesmo sentido, as circunstâncias judiciais não se revelaram desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (processo nº 1505344-14.2022.8.26.0228., condenação com trânsito em julgado para a defesa em 23/05/2022). Não há atenuantes, ressaltando-se que não incide a confissão espontânea, na acepção da Súm. 630, STJ. Ante a reincidência, agravo a pena em 1/6, tornando-a, nesta fase, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, valendo consignar-se que a acusada é reincidente pelo crime de tráfico de drogas, conforme atestado nos autos, o que torna inaplicável o redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. Torno a pena em definitivo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, tendo em vista a alta nocividade social do delito de tráfico de entorpecentes aliada ao fato de o réu ser reincidente pelo mesmo delito. Registro, outrossim, que o regime fechado também se mostra imprescindível considerando que o réu foi preso em flagrante pelo delito ora analisado menos de dois meses depois de ser agraciado com alvará de soltura no feito 1505344-14.2022.8.26.0228, no qual réu foi condenado, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, a penas restritivas de direitos. Ainda, registra outros dois processos em andamento, ambos do ano de 2021, também por tráfico de entorpecentes.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu Thiago Henrique Pereira Lopes da Silva às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em

regime inicial fechado, e 583 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, ressaltando-se que, além da gravidade em concreto do delito, o réu é reincidente e cometeu o presente crime menos de dois meses depois de agraciado com alvará de soltura em outro processo que apurava o tráfico de entorpecentes, no qual o réu foi, inclusive, condenado.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Oficie-se à VEC competente pela execução da PRD estabelecida na condenação de fls. 35 - 4ª Vara Criminal da Capital.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA